

Nr. 156 Endredaktion der Verordnung über die Sonderstrafgerichtsbarkeit für die SS und Polizei. 18./30. September 1939

R 43 II/1204a, Bl. 111, 120

*Beginn:
Beginn:*

a.: Vermerk des Ministerialrats in der Reichskanzlei Ficker. 18. September 1939

Zwischen dem Herrn Reichsminister und dem Herrn Reichsführer SS ist folgende Fassung des § 1 vereinbart worden¹, mit der nach Mitteilung des Reichsführers SS Generaloberst Keitel einverstanden ist:

§ 1

Eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen wird eingerichtet für

- 1.
die hauptberuflichen Angehörigen der Reichsführung SS ,
- 2.
die hauptberuflichen Angehörigen der Stäbe derjenigen höheren SS - und Polizeiführer, die über die in Nummer 3–6 bezeichneten Verbände Befehlsgewalt besitzen,
- 3.
die Angehörigen der SS -Verfügungstruppe,
- 4.
die Angehörigen der SS -Totenkopfverbände einschließlich ihrer Verstärkungen,
- 5.
die Angehörigen der SS -Junkerschulen,
- 6.
die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz.

Herr RKabR von Stutterheim bemerkte erläuternd dazu, daß unter den letzten Punkt sowohl die in Polen wie die im Protektorat eingesetzten Verbände sowie eine gerade in Neubildung begriffene mobile Polizeidivision – nach ihrem Einsatz – fallen sollten. Die Fassung soll dem Reichsjustizministerium mitgeteilt werden². Die Verordnung soll vom Reichsjustizministerium über den GBV beim Ministerrat eingebracht werden. Ich habe Herrn von Stutterheim mitgeteilt, daß sich inzwischen

¹ Wohl in persönl. Aussprache Lammers' mit Himmler, hierzu aber nichts niedergelegt. Bei den Akten findet sich nur eine hs. Notiz des SS-Gruf. Wolff vom 18. 9. 1939, welche in Stichworten die gewünschten Ergänzungen des § 1 nannte, mit dem Zusatz: „lt. Anregung RFSS“; R 43 II/1204a, Bl. 107. RKabR v. Stutterheim trug die Änderungen von Hand in einen Umdruck der KabVorl. vom 1. 8. ein (s. Dok. Nr. 110 Anm. 7), faßte den § 1 neu, wie nachstehend wiedergegeben, und vermerkte dazu am 20. 9.: „Diese Fassung, mit der der Reichsführer SS sich persönlich einverstanden erklärt hat, ist im Auftrage des H. Ministers H. MinRat Ficker telef. von mir übermittelt worden mit dem Hinzufügen, der Herr Minister lasse bitten, daß der RJustMin. veranlaßt werde, die von ihm zu machende Vorlage von vornherein entsprechend zu formulieren.“ Ebd. Bl. 108–110. Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 110 und 135, unmittelbar vorausgehende Sondierungen ebd. Anm. 10.

² Auf die Anfrage eines SS-Referenten gleichfalls vom 18. 8., ob man die neue Gerichtsbarkeit „nicht auf in Polen befindliche Verbände erstrecken könne“, hatte Ficker lt. eigenem Vm. eben noch geantwortet, „daß dies im Augenblick kaum möglich sein dürfte“. R 43 II/1204a, Bl. 98.

Reichsjustizministerium und SS auf eine Fassung geeinigt hätten, die die Sondergerichtsbarkeit auf die hauptamtlichen Angehörigen der Stäbe der SS-Hauptämter beschränkt³. RKabR von Stutterheim wird mit Gruppenführer Wolff nochmals besprechen, ob in Punkt 1 eine ähnliche Beschränkung eingefügt werden soll.

Die Fassung ist inzwischen dem Reichsjustizministerium telephonisch übermittelt worden. MinR Grau hat folgende Bedenken:

– 1.

Es müsse unbedingt klargestellt werden, ob sich Ziff. 6 nur auf die Verbände der Ordnungspolizei beziehen solle, was wahrscheinlich sei, oder auch auf etwaige Verbände der Sicherheitspolizei.

– 2.

Es sei zum mindesten zweifelhaft, ob der besondere Einsatz nach Beendigung der Aktion in Polen weiter auf das Protektorat bezogen werden könne.

Vor allem der Punkt 1 bedürfe unbedingt der Klärung vor Einbringung der Verordnung⁴.

Ficker

b.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 30. September 1939

1. Vermerk:

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung legt den ihm vom Reichsminister der Justiz übermittelten Entwurf einer Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der SS und für die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz zur Verabschiedung durch den Ministerrat für die Reichsverteidigung vor⁵. Die Fassung des Entwurfs entspricht den aus dem Führer-Hauptquartier durchgegebenen Wünschen.

Wie MinDir. Lehmann vom Oberkommando der Wehrmacht mir mitteilte, trifft die Annahme, daß Generaloberst Keitel mit der jetzigen Fassung einverstanden sei, nicht oder jedenfalls nicht in vollem Umfange zu. Generaloberst Keitel habe nach seiner Rückkehr nach Berlin erklärt, der Reichsführer SS habe mit ihm nur über die Gerichtsbarkeit der SS-Verfügungstruppe, SS-Totenkopfverbände und der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz gesprochen, nicht aber über die Gerichtsbarkeit für die Angehörigen der Reichsführung SS und der Stäbe. Es sei daher zweifelhaft, ob Generaloberst Keitel nicht Widerspruch erheben werde. Herr Lehmann wird dies möglichst umgehend klären und bat, den Umlauf solange zurückzustellen.

³ S. Vm. Fickers über ein Telefonat mit dem RJuM-Ref. MR Grau am 18. 9.; ebd. Bl. 98.

⁴ Den vorstehenden Vm. ergänzte Ficker hs. am 19. 9.: „In dem fernmündlichen Gespräch zwischen MD Kritzinger und RK[ab]R v. Stutterheim am 18. 9. abends bat Herr v. Stutterheim dringend, es bei dem vereinbarten Texte zu belassen; etwaige Zweifelsfragen könnten im Wege der Durchführungsverordnung geklärt werden. Ich habe weisungsgemäß dem RJ[u]M (MR Grau) hiervon Mitteilung gemacht. Der RJM wird jetzt die Vorlage mit dem oben wiedergegebenen § 1 und dem vereinbarten § 7 durch GBV einbringen.“ Ebd. Bl. 111v. – Zu § 7 s. Dok. Nr. 135 Anm. 5–6. MR Ficker hatte am 18. 9. folg. Neufassung formuliert: „Der Reichsminister des Innern und der Reichsführer SS werden, je für ihren Geschäftsbereich, ermächtigt, im Einvernehmen mit den Reichsministern der Justiz und der Finanzen die zu den §§ 4 und 5 erforderlichen Vorschriften sowie Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.“ R 43 II/1204a, Bl. 98. § 4 betraf die Gerichtsorganisation, § 5 deren Personal. Jede eigenmächtige Erweiterung des in § 1 umschriebenen Personenkreises unter die SS- und Polizeigerichtsbarkeit sollte also gerade verhindert werden.

Zu § 1 Ziff. 6 führte die Begründung der späteren MRfRV-Vorlage (u. Anm. 5) aus: „Dabei sind unter dem Begriff ‚Polizeiverbände‘ nur die Verbände der Ordnungspolizei (also der Schutzpolizei und der Gendarmerie) zu verstehen. Ein ‚besonderer‘ Einsatz liegt z. B. bei den im Protektorat Böhmen und Mähren und bei den im besetzten polnischen Gebiet eingesetzten Polizeiverbänden vor.“

⁵ Vorlage des RJuM vom 22. 9. 1939, lt. Begleitschreiben erfolgt „auf Veranlassung der Reichskanzlei“, dem RMRk mit Schnellbrief des GBV vom 30. 9. zugestellt zur Einleitung des schriftl. Beschlußverfahrens, und zwar „mit einer Einspruchsfrist von 24 Stunden“, R 43 II/1204a, Bl. 113–118.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme⁶.
Dem Wunsche des OKW wird m. E. zweckmäßigerweise zu entsprechen sein.
3. W[ieder]v[orlage] 5. Okt. 1939⁷.

Kr[itzingen]

⁶ Lammers zeichnete am 2. 10. 1939 ab.

⁷ Am 6. 10. notierte Ficker, Hptm. Ritgen habe ihm mitgeteilt, „daß nach Vortrag bei Herrn Generaloberst Keitel das Oberkommando der Wehrmacht keinen Widerspruch“ gegen die VO einlegen werde; ebd. Bl. 119. Daraufhin wurde die Ministerratsvorlage von der Rkei am 7. 10. mit Widerspruchsfrist bis 10. 10. in Umlauf gesetzt. Einsprüche erfolgten nicht, am 13. 10. ging die Ausfertigung über StS Körner/PrStM Göring zu, und dieser vollzog die VO über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der SS und für die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz am 17. 10. 1939 (RGL. I S. 2107); ebd. Bl. 121–129. Kommentar durch MR Grau in: DJ 1939, S. 1785–1788. Eine 1. DVO zur analogen Übertragung des Militärstrafrechts auf die SS und Polizei erließ der RFSSChDP am 1. 11. 1939 (RGL. I S. 2293), eine 2. DVO über die Errichtung des Obersten SS-Gerichts in München am 17. 4. 1940 (RGL. I S. 659). Vgl. PFUNDTNER/NEUBERTII RV 13, S. 1–26; VIEREGGE, Gerichtsbarkeit, S. 6–10, 18–30, 247–254 (Abdrucke).

Gelegentlich einer Haushaltsbesprechung im Febr. 1940 erfuhr das RFM beiläufig, daß Himmler die neue Strafrichterbarkeit bereits mit Erlaß vom 20. 11. 1939 auch auf die Ausbildungsbataillone der Ordnungspolizei, auf die Sicherheitspolizei im ProtBM, in den eingegliederten und besetzten poln. Gebieten sowie auf die Grenzpolizei ausgedehnt hatte. Ein mündl. Protest bei MDgt. Best verhallte resonanzlos; R 2/12196, unfol. Im weiteren Verlauf des Krieges setzte Himmler dieses Verfahren systematisch und eigenmächtig fort, ohne RJuM und RFM auch nur zu beteiligen: Durch Erlaß vom 9. 4. 1940 wurde die SS-Gerichtsbarkeit auf die gesamte Sicherheits- und die den Truppenverbänden angegliederte Ordnungspolizei erstreckt, durch Erlaß vom 17. 7. 1941 auf das ganze „Gefolge“ einer der SS-Gerichtsbarkeit bereits unterworfenen Dienststelle oder Einheit, durch Befehl vom 8. 8. 1942 auf die Ordnungspolizei im Altreich schlechthin einschl. des Einzeldienstes, der Polizeiverwaltung und der Gemeindepolizeien, durch Erlaß vom 16. 5. 1944 auf die in der sog. „Land- und Stadtwacht“ rekrutierten Notdienstpflichtigen (Hilfspolizei), durch RdErl. vom 3. 7. bzw. 7. 8. 1944 auf Rotkreuz-Angehörige im SS- oder Polizeidienst sowie auf den Werkschutz, schließlich am 27. 1. 1945 auf die Geheime Feldpolizei. Seit 1941/42 war den SS-Gerichten in etlichen besetzten Gebieten auch die Aburteilung von Straftaten der Landeseinwohner überlassen. Am 28. 2. 1944 hielt ein Vm. des RJuM fest, daß in der Konsequenz alsbald praktisch „die zivile Justiz in Strafsachen weitgehend ausgeschaltet würde“. Eine mit Schreiben des StS Klemm/RJuM vom 4. 11. 1944 von SS-OGruf. Breithaupt (seit Aug. 1942 Chef des Hauptamts SS-Gericht) geforderte Klarstellung, daß allgem. Straftaten der Dienstverpflichteten auch weiterhin vor die ordentlichen Strafrichter gehörten, blieb unbeantwortet. R 3001/20027, unfol. Darstellungen s. BANACH, Heydrichs Elite, S. 147–173; LONGERICH, Himmler, S. 501–505; VIEREGGE, passim; WEGNER, Polit. Soldaten, S. 322–332; WILHELM, Polizei, S. 126–130.

Zitierhinweis

Nr. 156 Endredaktion der Verordnung über die Sonderstrafrgerichtsbarkeit für die SS und Polizei. 18./30. September 1939a. Vermerk des Ministerialrats in der Reichskanzlei Ficker. 18. September 1939b. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 30. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d156>